



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

ThS. Nguyễn Viết Sơn

Get Started



Chương 3



MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT



NỘI DUNG BÀI GIẢNG

- 1 Nguồn gốc pháp luật**
- 2 Khái niệm, đặc điểm, bản chất, các mối liên hệ, các thuộc tính của pháp luật, chức năng, vai trò của pháp luật**
- 3 Nguồn và hình thức của pháp luật**

I. Nguồn gốc của pháp luật



Khổng Tử

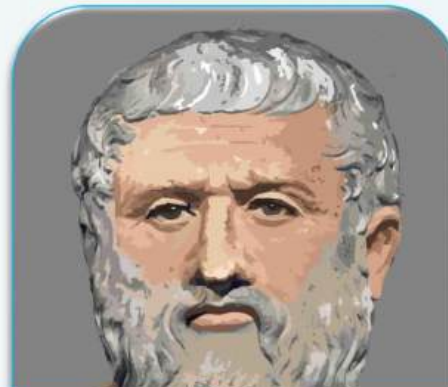
THỜI CỔ ĐẠI



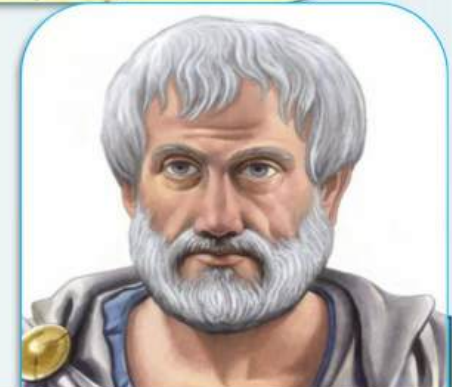
Hàn Phi



Socrates



Plato



Aristotle

I. Nguồn gốc của pháp luật

TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN NAY



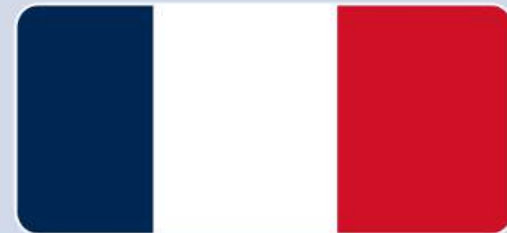
**Không gian
tiếng Đức:**

Immanuel
Kant, Hegel,
Hans Kelsen



**Không gian
tiếng Anh:**

Thomas
Hobbes, John
Locke



**Không gian
tiếng Pháp:**

Charles-Louis
Montesquieu,
Jean-Jacques
Rousseau

I. Nguồn gốc của pháp luật

THUYẾT THẦN HỌC



- Pháp luật là những lời khuyên, quy tắc của cuộc sống do thượng đế định đoạt và chuyển cho con người.
- Việc hình thành và tồn tại của nhà nước và pháp luật là thể hiện ý chí của thượng đế.

Thượng đế



Nhà nước



Pháp luật

I. Nguồn gốc của pháp luật

TRƯỜNG PHÁI NHO GIÁO



Khổng Tử

- Trật tự xã hội được thiết lập và duy trì không phải hoàn toàn do những sự ràng buộc của pháp luật, trọng về tinh thần.
- Triết học Nho gia đề cập quan điểm về **nhân trị**, **đức trị**, **lễ trị**, theo đó để trở thành người quân tử, con người ta trước hết phải tự tu dưỡng, tự tiết độ, phải “**tu thân**”, giữ gìn liêm sỉ và sau đây là “**hành đạo**”.

I. Nguồn gốc của pháp luật

TRƯỜNG PHÁI PHÁP GIA



Hàn Phi

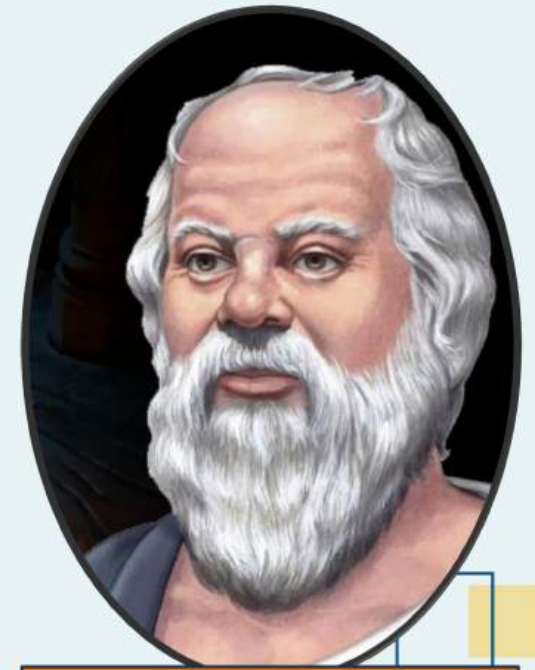
- Pháp luật là sự tổng hợp giữa “**pháp**”, “**thế**”, “**thuật**”, trong đó “pháp” là mọi quy định, luật lệ mà dân phải theo, “thế” là thế lực, quyền uy của người cầm quyền, “thuật” là cách thức thủ thuật trị vì đất nước.

➔Hàn Phi hết sức coi trọng tác dụng của pháp luật và chủ trương xây dựng một lý luận pháp trị hoàn chỉnh, trong đó lấy “pháp” làm hạt nhân, kết hợp chặt chẽ “pháp”, “thuật” với “thế”.

I. Nguồn gốc của pháp luật

- Pháp luật phải là sự suy diễn từ sự hài hòa của trật tự tự nhiên, trong tự nhiên đã có sẵn những quy luật, luật lệ, đạo lý và công lý, con người tốt nhất là phải soạn thảo những luật lệ dựa trên cơ sở những luân lý, đạo lý của tự nhiên.
- Các quyền của con người như tự do, bình đẳng, sở hữu là các quyền tự nhiên, thiêng liêng và bất khả xâm phạm.
➔ Pháp luật là những chuẩn mực cơ bản của đạo đức và chính trị được bắt nguồn từ bản chất của các sự vật, đặc biệt là bản chất con người và do đó chúng mang tính phổ quát, áp dụng cho tất cả mọi người vào mọi thời điểm, chúng có thể được nhận thức bởi những phương tiện hợp lý thông thường.

TRƯỜNG PHÁI LUẬT TỰ NHIÊN

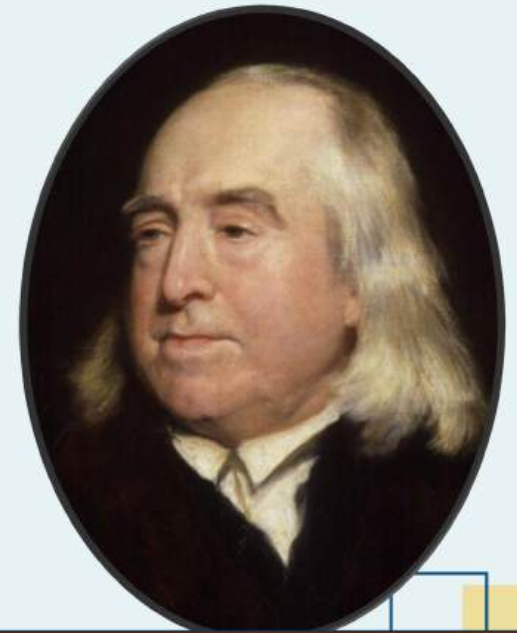


Socrates

I. Nguồn gốc của pháp luật

- Pháp luật được quan niệm là những quy tắc do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm thiết lập trật tự xã hội.
 - Là những quy phạm cụ thể, hiện hữu, xác định, thể hiện rõ ràng việc được ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một phạm vi không gian xác định.
- ➔ Pháp luật là sản phẩm sáng tạo của con người. Pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng sự cưỡng chế quyền lực nhà nước.

TRƯỜNG PHÁI LUẬT THỰC ĐỊNH



Jeremy Bentham

I. Nguồn gốc của pháp luật

**TRƯỜNG PHÁI
MÁC-XÍT**



Karl Marx

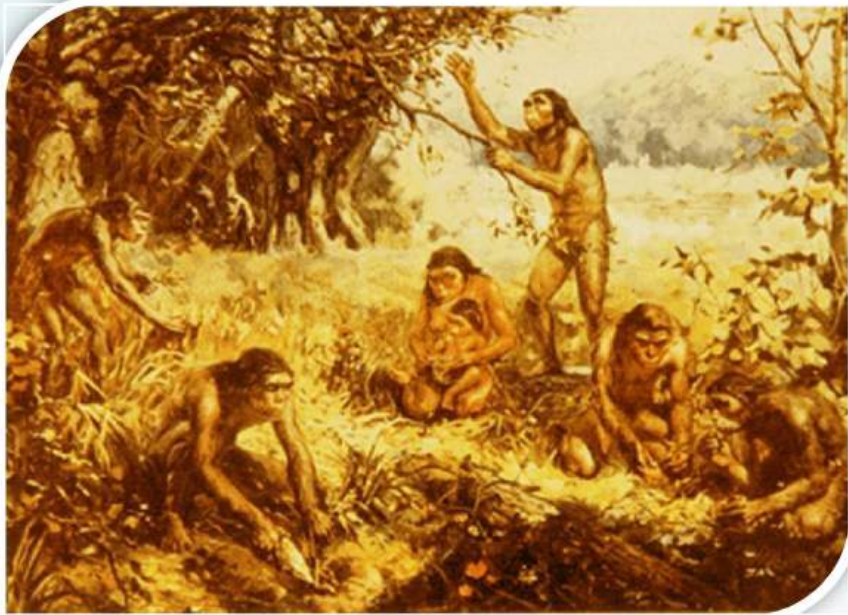
- Pháp luật là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Pháp luật chịu sự tác động của các điều kiện kinh tế, nhưng pháp luật cũng tác động ngược lại vào các quan hệ kinh tế.
- Nguồn gốc của pháp luật bắt nguồn từ lợi ích kinh tế của giai cấp thống trị buộc các giai cấp khác phải lệ thuộc vào mình. Pháp luật xuất hiện một cách khách quan là sản phẩm của sự phát triển tự nhiên đời sống xã hội. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Nhà nước cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của pháp luật.

I. Nguồn gốc của pháp luật

TRƯỜNG PHÁI MÁC-XÍT

* Thời kỳ Cộng sản nguyên thủy:

- Chưa có Nhà nước $\Rightarrow$ chưa có Pháp luật.
- Bộ lạc, thị tộc duy trì trật tự xã hội bằng các quy ước cộng đồng: phong tục, tập quán, đạo đức, các tín điều tôn giáo.



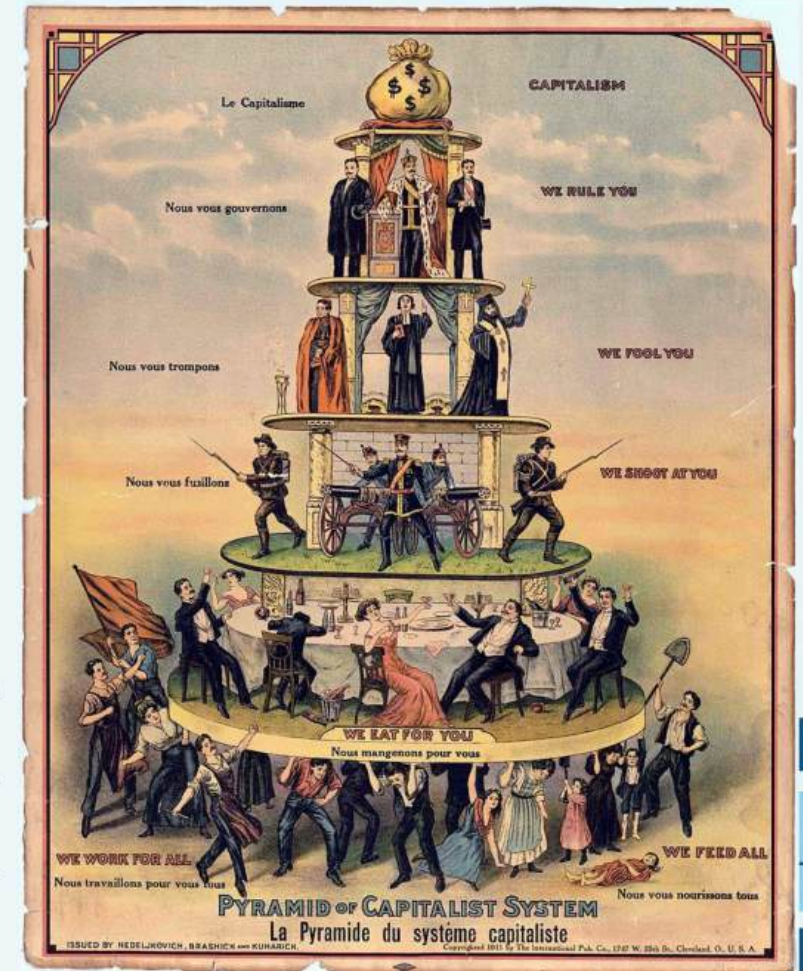
I. Nguồn gốc của pháp luật

TRƯỜNG PHÁI MÁC-XÍT

* Khi xã hội hình thành giai cấp:

- Giai cấp nắm TLSX → Giai cấp thống trị.
- Giai cấp thống trị → Nhà nước
→ Pháp luật

Nhà nước chọn quy tắc (phong tục, tập quán, tín điều tôn giáo) có lợi cho giai cấp mình thành quy tắc xử sự chung, đồng thời ban hành ra quy tắc mới buộc mọi người tuân theo.



I. Nguồn gốc của pháp luật



TRƯỜNG PHÁI MÁC-XÍT

- Pháp luật và nhà nước là 2 hiện tượng cùng xuất hiện, tồn tại, phát triển và tiêu vong, gắn liền với nhau.
- Pháp luật và nhà nước là những hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, đều là sản phẩm của xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp.
- Nguyên nhân hình thành nhà nước cũng là nguyên nhân hình thành pháp luật: Sự tư hữu; Sự phân hóa xã hội và đấu tranh giai cấp.

I. Nguồn gốc của pháp luật

☆ CỘNG SẢN NGUYÊN THUỶ

☆ CHIẾM HỮU NÔ LỆ

☆ PHONG KIẾN

☆ TƯ SẢN

☆ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

- Chưa có nhà nước, pháp luật
=> Trật tự xã hội được duy trì bằng các quy ước cộng đồng.

- Xã hội phát triển => Tư hữu
=> Phân chia giai cấp => Nhà nước ra đời.

- Nhà nước chọn quy tắc có lợi cho giai cấp mình thành quy tắc xử sự chung, đồng thời ban hành ra quy tắc mới buộc mọi người tuân theo.

II. Khái niệm, đặc điểm, bản chất của pháp luật

1. Khái niệm

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước.

➤ Đặc điểm:

- PL là những quy tắc hành vi, luôn gắn với nhà nước, phản ánh ý chí của giai cấp thống trị.
- PL có tính bắt buộc thi hành đối với mọi cá nhân, tổ chức chịu sự tác động của quy định pháp luật đó.
- PL mang tính công khai, minh bạch.
- PL có hiệu lực thi hành cho dù PL có thể không hợp lý.



II. Khái niệm, đặc điểm, bản chất của pháp luật

2. Bản chất

BẢN CHẤT PHÁP LUẬT

Thể hiện ở 2 mặt cơ bản

**BẢN
CHẤT
GIAI
CẤP**

Tồn tại song song,
tác động qua lại

**BẢN
CHẤT
XÃ
HỘI**



II. Khái niệm, đặc điểm, bản chất của pháp luật

2. Bản chất

**BẢN
CHẤT
GIAI
CẤP**



- PL do NN đặt ra, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.
- Giai cấp thống trị cụ thể hoá ý chí của mình thông qua NN thành các quy tắc xử sự áp đặt lên XH buộc mọi người phải tuân theo.
- PL định hướng các quan hệ xã hội phát triển theo mục tiêu, trật tự phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị.
- PL bảo vệ, củng cố địa vị và quyền lợi của giai cấp thống trị.

II. Khái niệm, đặc điểm, bản chất của pháp luật

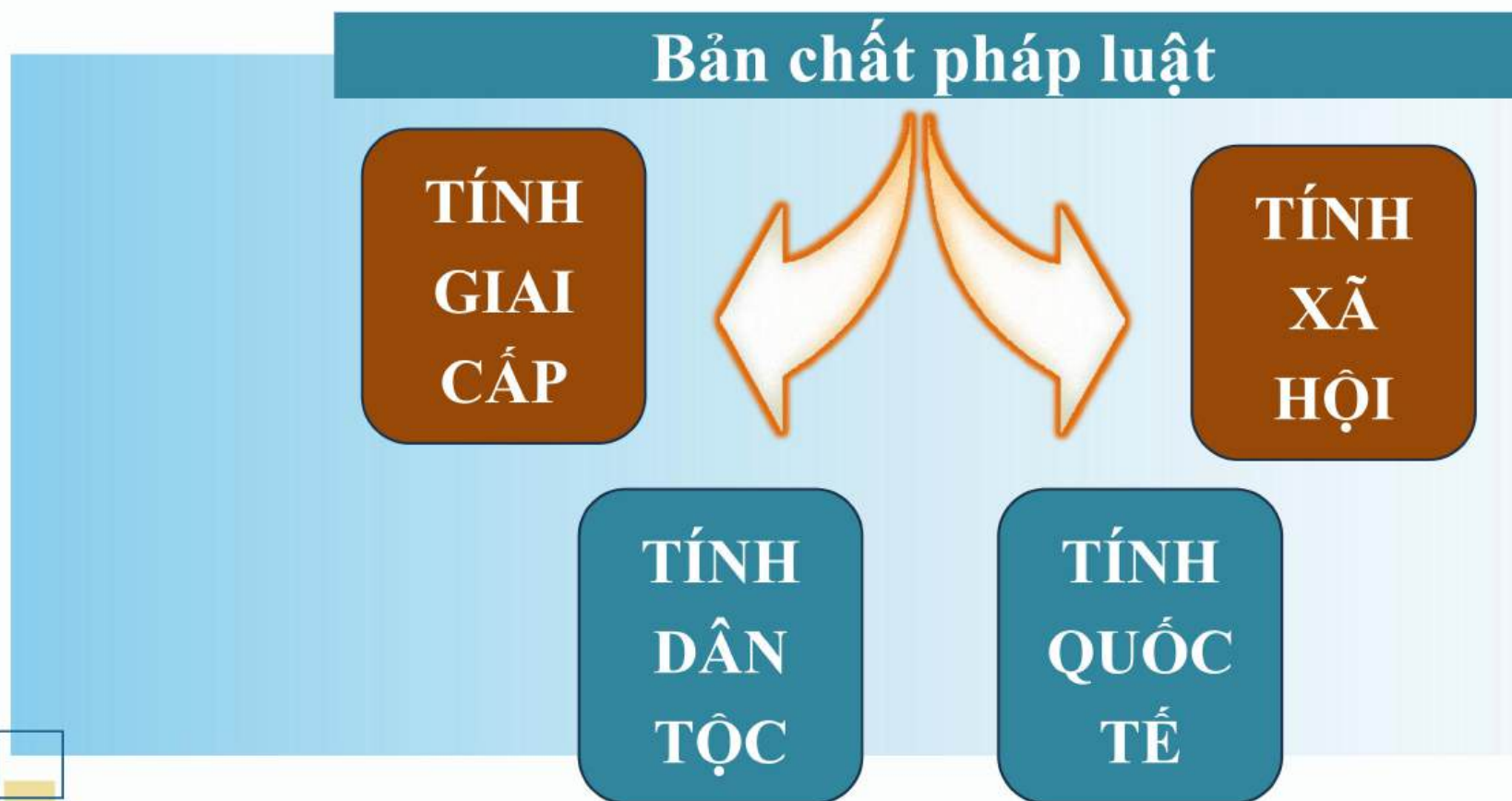
2. Bản chất

**BẢN
CHẤT
XÃ
HỘI**

- PL là công cụ, phương tiện để tổ chức đời sống xã hội.
- PL là thước đo hành vi của con người, kết quả chọn lọc tự nhiên trong xã hội.
- PL còn phải thể hiện ý chí và lợi ích của các giai tầng khác trong XH ở những mức độ khác nhau tùy thuộc vào bản chất của NN đó.

II. Khái niệm, đặc điểm, bản chất của pháp luật

2. Bản chất



II. Khái niệm, đặc điểm, bản chất của pháp luật

2. Bản chất

**TÍNH
DÂN
TỘC**



- Xây dựng trên nền tảng dân tộc, thấm nhuần tính dân tộc, phản ánh phong tục tập quán, điều kiện địa lý, trình độ văn minh, văn hóa dân tộc.

**TÍNH
QUỐC
TẾ**



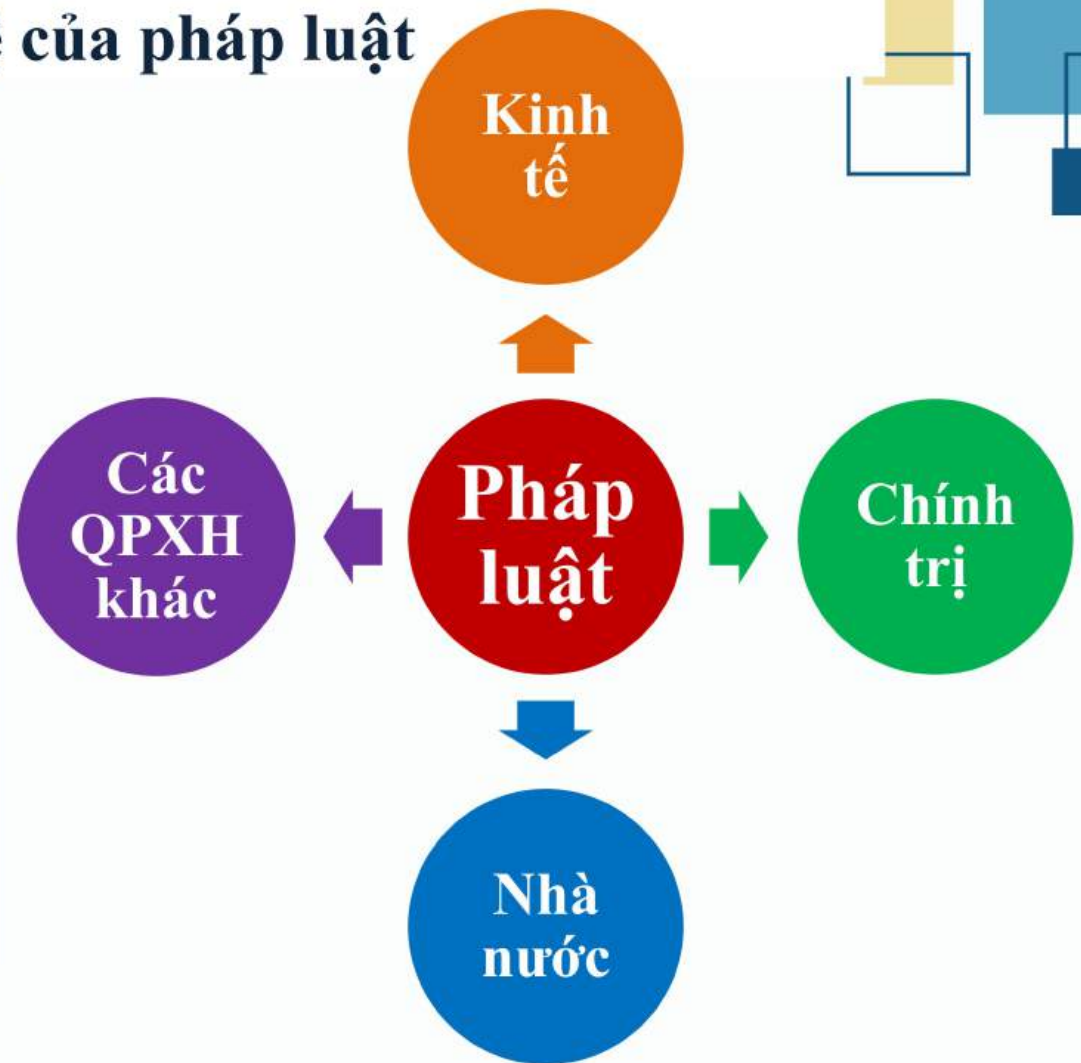
- Sẵn sàng tiếp nhận những thành tựu văn minh, văn hóa pháp lý của nhân loại.

II. Khái niệm, đặc điểm, bản chất của pháp luật

3. Các mối liên hệ của pháp luật

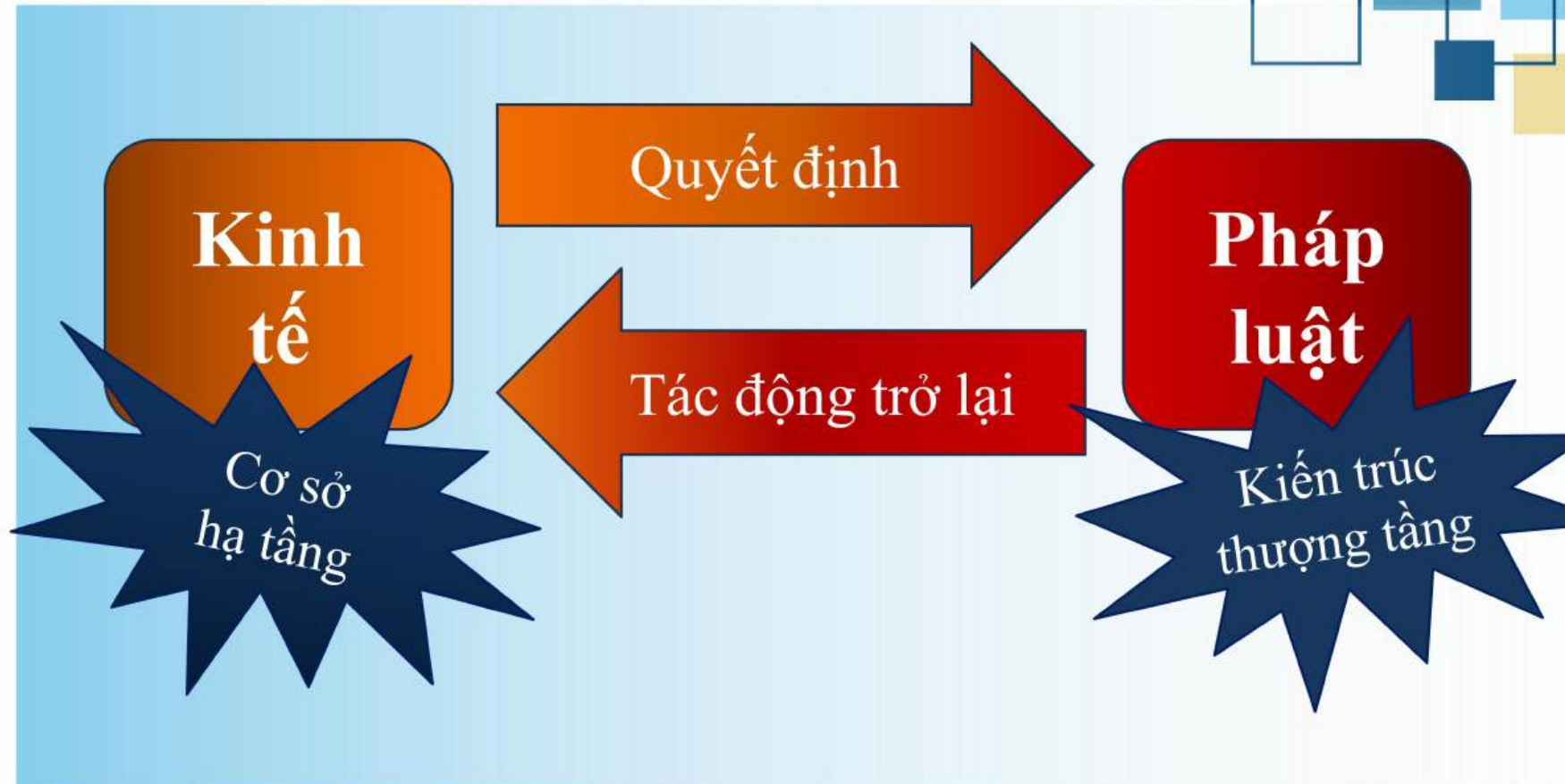
Để nhận thức rõ hơn bản chất của pháp luật thì cần phải xem xét pháp luật trong mối quan hệ với:

- Kinh tế
- Chính trị
- Nhà nước
- Các quy phạm xã hội khác



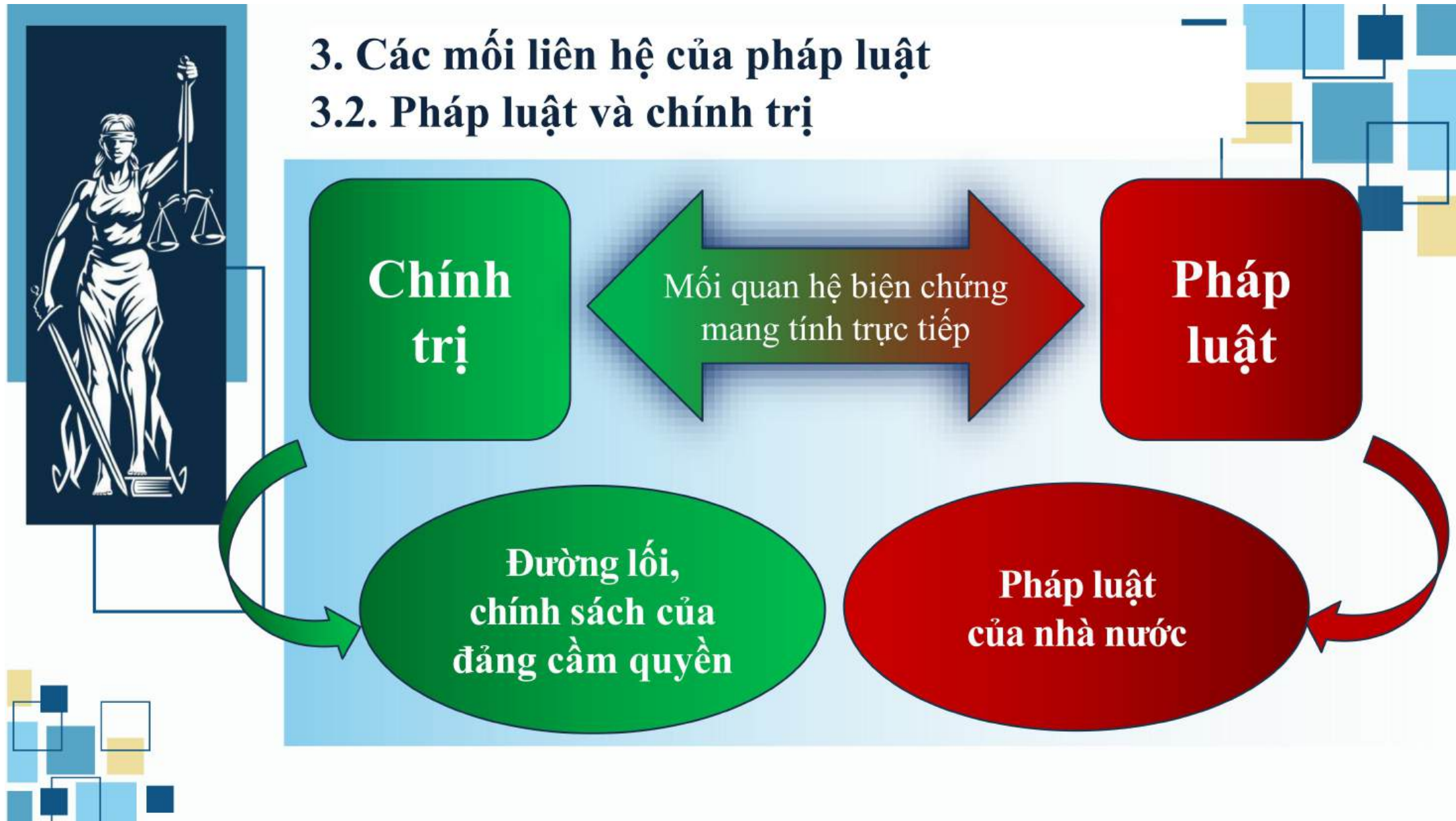
3. Các mối liên hệ của pháp luật

3.1. Pháp luật và kinh tế



3. Các mối liên hệ của pháp luật

3.2. Pháp luật và chính trị



3. Các mối liên hệ của pháp luật

3.3. Pháp luật và nhà nước



**Nhà
nước**

Mối quan hệ biện chứng
tác động qua lại

**Pháp
luật**

Kiến trúc
thượng tầng

3. Các mối liên hệ của pháp luật

3.4. Pháp luật và các quy phạm xã hội khác



II. Khái niệm, đặc điểm, bản chất của pháp luật

4. Thuộc tính của pháp luật

Là những dấu hiệu đặc trưng riêng có của pháp luật, là những tiêu chí để phân biệt pháp luật với các hiện tượng xã hội khác, là biểu hiện sức mạnh, ưu thế của pháp luật trong hệ thống các công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội

**Tính
quy phạm
phổ biến,
bắt buộc
chung**

**Tính
xác định
chặt chẽ về
hình thức**

**Tính
hệ thống**

**Tính được
đảm bảo
thực hiện
bởi
nhà nước**

Đặc trưng của pháp luật

4. Thuộc tính của pháp luật

4.1. Tính quy phạm phổ biến bắt buộc chung

**Tính
quy phạm
phổ biến,
bắt buộc
chung**

- Pháp luật là khuôn mẫu, chuẩn mực cho hành vi của con người.
- Pháp luật chỉ ra các giới hạn cần thiết mà nhà nước quy định để mọi cá nhân, tổ chức có thể xử sự một cách tự do trong khuôn khổ cho phép, vượt quá giới hạn đó là trái pháp luật.
- Pháp luật được đặt ra qua quá trình đúc kết từ nhiều trường hợp phổ biến trong xã hội mà khái quát hóa thành các quy định cụ thể.
- Pháp luật chứa đựng các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung đối với mọi cá nhân, tổ chức.
- Pháp luật có phạm vi tác động rộng lớn.

4. Thuộc tính của pháp luật

4.2. Tính xác định chặt chẽ về hình thức

Tính
xác định
chặt chẽ về
hình thức

- Nội dung của pháp luật được thể hiện bằng những hình thức xác định.
- Pháp luật được thể hiện bằng ngôn ngữ pháp lý, cụ thể, chính xác, rõ ràng, một nghĩa và có khả năng áp dụng trực tiếp. Pháp luật được hình thành theo những quy trình, thủ tục rất xác định và chặt chẽ.

4. Thuộc tính của pháp luật

4.3. Tính hệ thống



Tính hệ thống

- Thể hiện tính thống nhất của quyền lực nhà nước, tính thứ bậc của các chủ thể có thẩm quyền ban hành pháp luật trong bộ máy nhà nước.
- Quy định của pháp luật không tồn tại biệt lập mà giữa chúng có mối liên hệ, thống nhất với nhau tạo nên một chỉnh thể thống nhất của hệ thống pháp luật quốc gia.

4. Thuộc tính của pháp luật

4.4. Tính được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước

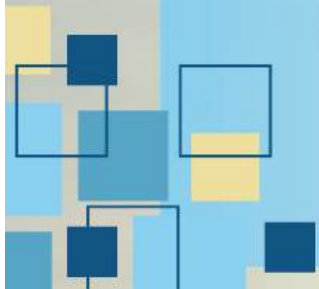
**Tính được
đảm bảo thực
hiện bởi
nhà nước**

- Tính cưỡng chế nhà nước là một đặc điểm chỉ riêng pháp luật mới có.
- Pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, vì vậy nó được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế của quyền lực nhà nước.
- Việc thực hiện pháp luật không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người.
- Nhà nước thiết lập một hệ thống cơ quan (tòa án, cảnh sát, nhà tù...) đảm bảo cho pháp luật được thực thi.

II. Khái niệm, đặc điểm, bản chất của pháp luật

5. Chức năng

Chức năng của pháp luật là những phương diện (mặt) tác động chủ yếu của pháp luật tới các quan hệ xã hội, thể hiện bản chất, điều kiện tồn tại thực tế và giá trị xã hội của pháp luật.



II. Khái niệm, đặc điểm, bản chất của pháp luật

5. Chức năng

Chức năng điều chỉnh

- PL ghi nhận các quan hệ cơ bản, quan trọng và phổ biến trong xã hội.
- Tạo điều kiện cho các quan hệ xã hội phát triển theo chiều hướng nhất định.
- Pháp luật làm nhiệm vụ “trật tự hóa” các quan hệ xã hội.
- Pháp luật tác động đến hành vi con người.



II. Khái niệm, đặc điểm, bản chất của pháp luật

5. Chức năng

Chức năng giáo dục

- Tác động tới ý thức và tâm lý con người.
- Hình thành tư duy pháp lý và nhân sinh quan pháp lý phù hợp yêu cầu pháp luật.



II. Khái niệm, đặc điểm, bản chất của pháp luật

5. Chức năng

Chức năng bảo vệ

- Bảo đảm trật tự các quan hệ xã hội theo định hướng của pháp luật.
- Quy định những phương tiện, biện pháp nhằm bảo vệ các quan hệ xã hội.



II. Khái niệm, đặc điểm, bản chất của pháp luật

=> Vai trò của pháp luật:

- Pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước.
- Là phương tiện chủ yếu để nhà nước quản lý mọi mặt của đời sống xã hội.
- Là phương tiện để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
- Góp phần tạo dựng những quan hệ mới.
- Là cơ sở tạo lập mối quan hệ đối ngoại.



III. Nguồn và hình thức của pháp luật

1. Nguồn của pháp luật

Khái niệm:

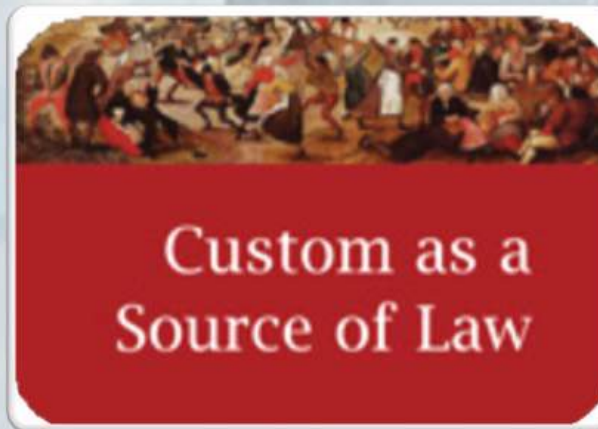
Nguồn của pháp luật là tất cả các yếu tố chứa đựng hoặc căn cứ được các chủ thể có thẩm quyền sử dụng làm cơ sở để xây dựng, ban hành, giải thích pháp luật cũng như để áp dụng vào việc giải quyết các vụ việc pháp lý xảy ra trong thực tế.

III. Nguồn và hình thức của pháp luật

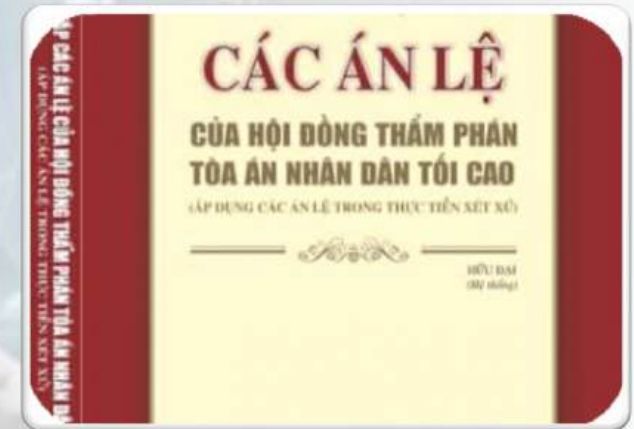
Các nguồn cơ bản của pháp luật



**Văn bản
quy phạm
pháp luật**



**Luật tập quán
(tập quán pháp)**



**Án lệ
(tiền lệ pháp)**

III. Nguồn và hình thức của pháp luật

Các nguồn cơ bản của pháp luật



Văn bản quy phạm pháp luật

- Văn bản QPPL là văn bản **do CQNN có thẩm quyền ban hành** theo trình tự, thủ tục, hình thức do pháp luật quy định, trong đó chứa đựng **các quy phạm pháp luật, các quy tắc xử sự chung**, được nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.
- Văn bản QPPL là nguồn quan trọng hàng đầu.
- Ưu điểm: Tính chính xác, rõ ràng, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, khách quan, dễ phổ biến, dễ giám sát.
- Hạn chế: Tính khái quát cao, vận dụng đòi hỏi phải có trình độ.

Các loại văn bản QPPL ở Việt Nam hiện nay

Cấp		Cơ quan ban hành	Tên VBQPPL
Trung ương	1	Quốc hội	Hiến pháp, luật, nghị quyết
	2	Ủy ban thường vụ Quốc hội	Pháp lệnh, nghị quyết
	3	Chủ tịch nước	Lệnh, quyết định
	4	Chính phủ	Nghị định
	5	Thủ tướng Chính phủ	Quyết định
	6	Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao	Nghị quyết
		Chánh án Tòa án nhân dân tối cao	
	7	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao	Thông tư
	8	Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ	
	9	Tổng kiểm toán nhà nước	Quyết định
	10	UBTVQH với cơ quan Trung ương của tổ chức CTXH	Nghị quyết liên tịch
		Chinh phủ với cơ quan Trung ương của tổ chức CTXH	
Địa phương	11	Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC	Thông tư liên tịch
		Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chánh án TANDTC	
		Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Viện trưởng VKSNDTC	
		Bộ trưởng với thủ trưởng cơ quan ngang Bộ	
	12	Hội đồng nhân dân các cấp	Nghị quyết
		Ủy ban nhân dân các cấp	Quyết định, chỉ thị.

III. Nguồn và hình thức của pháp luật

Các nguồn cơ bản của pháp luật



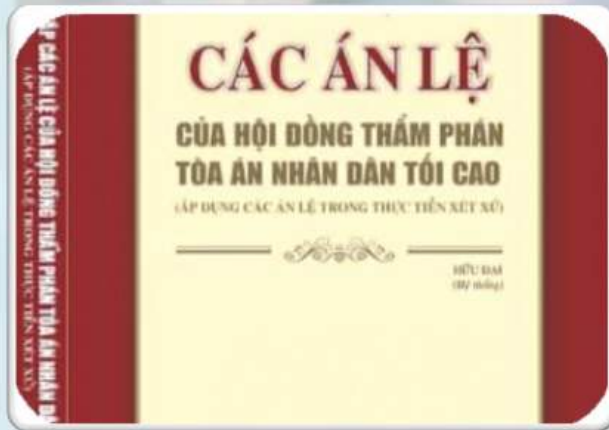
Custom as a
Source of Law

**Luật tập quán
(tập quán pháp)**

- Tập quán pháp là những tập quán lưu truyền trong xã hội, phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị đã được nhà nước thừa nhận, làm cho chúng trở thành những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung và được nhà nước bảo đảm thực hiện.
- Được sử dụng phổ biến trong các nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến.
- Hạn chế: tản mạn, thiếu thống nhất, tùy tiện...
- Pháp luật các quốc gia thường quy định về thứ tự ưu tiên áp dụng tập quán pháp trong giải quyết các vụ việc cụ thể.

III. Nguồn và hình thức của pháp luật

Các nguồn cơ bản của pháp luật



Án lệ (tiền lệ pháp)

- Là các bản án, quyết định giải quyết vụ việc của tòa án hoặc của cơ quan hành chính được nhà nước thừa nhận là khuôn mẫu pháp lý để giải quyết những vụ việc tương tự.
- Hình thức này đã được sử dụng trong các Nhà nước chủ nô, được sử dụng rộng rãi trong các Nhà nước phong kiến và hiện nay vẫn còn chiếm vị trí quan trọng trong Pháp luật tư sản.
- Hạn chế: thiếu tính khái quát, số lượng các án lệ cũng rất lớn; việc áp dụng dễ tạo ra sự tùy tiện, không bảo đảm yêu cầu của nguyên tắc pháp chế.

III. Nguồn và hình thức của pháp luật

Các nguồn bổ trợ khác của pháp luật

Điều ước quốc tế

**Các quan niệm về
lẽ công bằng,
chuẩn mực đạo
đức xã hội**

**Đường lối,
chính sách của
lực lượng
cầm quyền**

**Các quan điểm, tư
tưởng, học thuyết
của các nhà khoa
học pháp lý**

Hương ước

Tín điều tôn giáo

Hợp đồng

**Pháp luật
nước ngoài**

III. Nguồn và hình thức của pháp luật

2. Hình thức của pháp luật

- Hình thức pháp luật là những dạng biểu hiện ra bên ngoài nội dung bên trong của pháp luật (các quy tắc xử sự chung được nhà nước ban hành hoặc thừa nhận).
- Hình thức pháp luật còn được hiểu là những dạng tồn tại của pháp luật trên thực tế, là nguồn trực tiếp của pháp luật.

III. Nguồn và hình thức của pháp luật

2. Hình thức của pháp luật

Hình thức bên trong

Là những bộ phận cấu thành bên trong của hệ thống pháp luật.



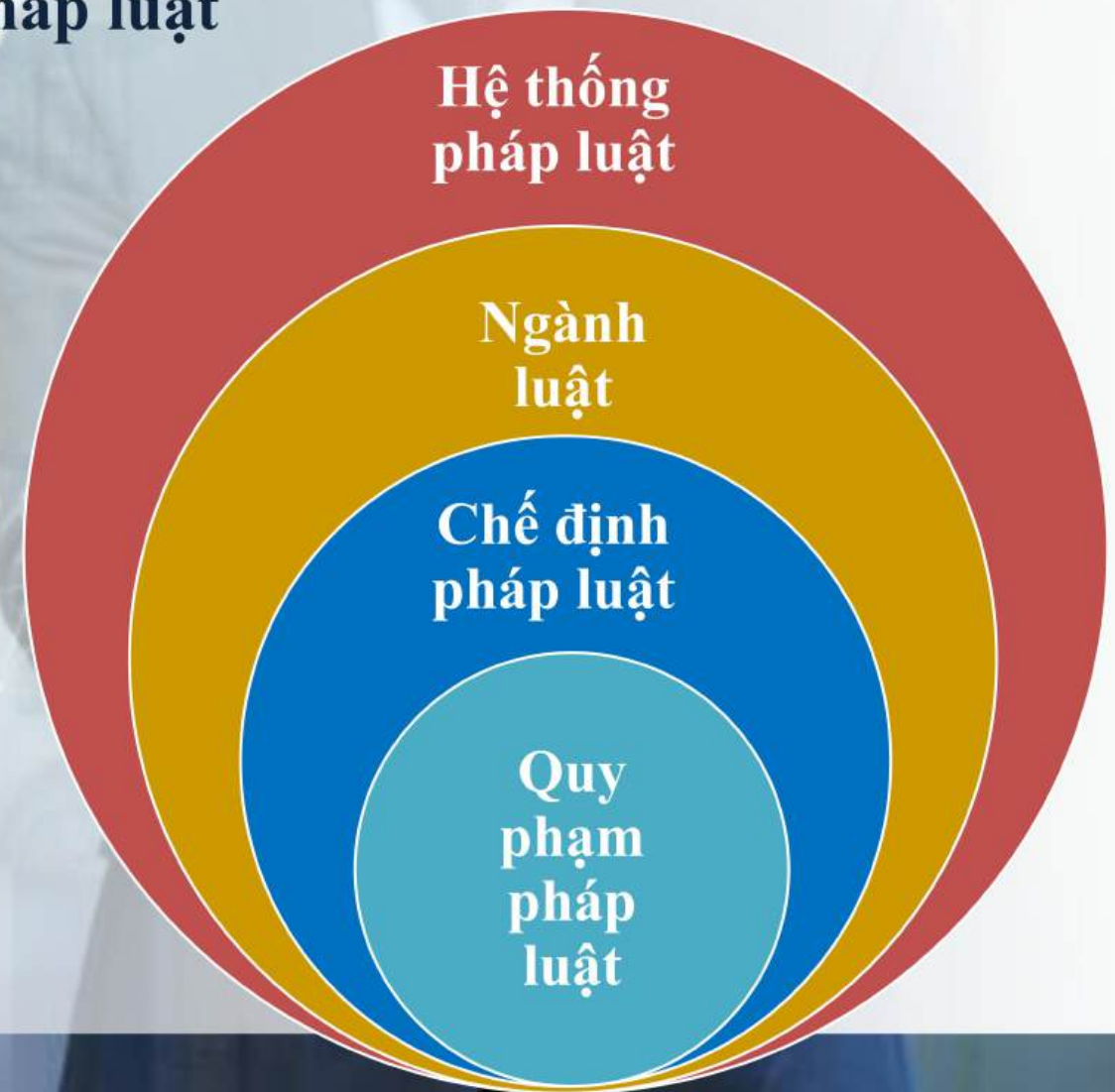
Các nguyên tắc pháp luật

Cấu trúc pháp luật

III. Nguồn và hình thức của pháp luật

2. Hình thức của pháp luật

Cấu trúc pháp luật



III. Nguồn và hình thức của pháp luật

2. Hình thức của pháp luật

Hình thức bên ngoài

Là những dạng biểu hiện ra bên ngoài của pháp luật.



Tập quán pháp

Tiền lệ pháp (Án lệ)

Văn bản QPPL

Xét một cách tương đối, hình thức bên ngoài cũng được coi là **Nguồn pháp luật**

Câu hỏi ôn tập:

1. Quan niệm của bạn về pháp luật?
2. Trình bày khái niệm, bản chất của pháp luật. Các con đường ra đời của pháp luật?
3. Nêu đặc trưng của pháp luật và phân tích?
4. Nếu Pháp luật không có đặc tính cưỡng chế thì việc quản lý xã hội của Nhà nước có hiệu quả không? Tại sao?



Câu hỏi: Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?

1. Nhà nước luôn luôn có trước sau đó mới ban hành pháp luật.
2. Trong đời sống xã hội có Nhà nước, pháp luật là công cụ duy nhất để điều chỉnh các QHXXH.
3. Bản chất của pháp luật cũng giống như bản chất của nhà nước luôn thể hiện tính giai cấp và tính xã hội.
4. Nhà nước ban hành pháp luật để điều chỉnh mọi quy tắc ứng xử của người dân trong cuộc sống hằng ngày.



Câu hỏi: Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?

5. Đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguồn của pháp luật Việt Nam.

6. Pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận là đặc trưng của tính xác định chặt chẽ về hình thức của pháp luật.

7. Tại Việt Nam, các bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án đều được xem là án lệ.

8. Trong các văn bản quy phạm pháp luật Lệnh của Chủ tịch nước có giá trị pháp lý cao nhất.



THANK YOU

sonnv@uit.edu.vn
course.uit.edu.vn

